소송 및 법률사무 처리지침

제 정 2022. 04. 29.
개 정 2023. 03. 22.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 한국저작권보호원(이하 '보호원'이라 한다) 소관 소송 및 법률 사무 처리에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 소송 및 법률 사무의 효율적인 수행과 적정한 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소송"이란 보호원이 당사자 또는 참가인으로 하는 행정·민사·형사 소송 및 이에 부수되는 각종 보전 처분 신청사건을 말한다.
2. "법률자문"이라 함은 관계법령의 해석 · 적용 또는 업무수행과 관련한 법률적 조치에 대한 변호사의 의견을 말한다.
3. "소송주관부서"란 기관 소관의 소송사무를 총괄하는 감사부서를 말하며, 소송주관부서의 장이란 감사부서의 보직자를 말한다.
4. "소관부서의 장"이란 보호원에서 소송의 원인이 된 업무를 담당하거나 개별 소송사건과 관련된 소관 법령 또는 업무를 담당하는 보직자를 말한다.
5. "소송대리인"이란 직접 재판상의 행위를 수행하기 위하여 보호원으로부터 필요한 권한을 위임받은 변호사(법무법인 등을 포함한다, 이하 같다)를 말한다.
6. "소송수행자"란 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제3조제2항 또는 제5조제1항에 따라 보호원 직원 중 원장의 위임을 받아 소송사무를 수행하는 자를 말한다.
7. "법무담당 직원"이라 함은 기관 소관의 소송사무를 보조하는 자로 감사부서의 부서원을 말한다.

제3조(적용범위) 보호원의 행정소송 및 민사소송 등 모든 소송사무에 대하여 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제2장 소송사무 절차

제4조(소송대리인의 선임) ① 원장은 변호사를 선임하여 소송사건 등을 수행할 수 있다. 다만, 사건의 특수성에 비추어 필요하다고 인정될 때에는 수인의 변호사를 선임할 수 있다.

② 소송대리인의 선임 절차는 「계약사무 처리규칙」에 따른다. 다만, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 소송사건 등의 위임계약을 할 수 있다.

1. 집행정지, 가압류, 가처분 등 긴급을 요하는 경우
2. 유사사건의 소송으로 전문지식이 축적되어 특정 변호사를 선임하는 것이 효율적인 경우
3. 보안상 필요가 있는 등 소송사건의 성질상 경쟁방식을 적용하기 부적절한 경우

③ 제2항에도 불구하고 원장이 필요하다고 인정할 경우 공모 방식으로 진행할 수 있다.

④ 원장은 제1항에도 불구하고 소송의 난이도 등을 고려하여 보호원 직원 중 소송수행자를 지정하여 이를 수행할 수 있다.

제5조(선임제한) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변호사를 선임하여서는 아니 된다.

1. 변호사로 활동 중 수임비리, 금품·향응제공, 청탁 등 부패행위로 인하여 징계를 받은 경우
2. 공직자로 근무한 변호사가 공직자로 재직시 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호의 부패행위로 면직(당연퇴직, 파면, 해임)에 해당하는 징계처분이나 형사처벌을 받은 경우
3. 위임계약일로부터 2년 이내에 「변호사법」 제90조의 정직 이상의 징계 또는 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 변호사
4. 소제기일 당시 보호원 소관 동종사건의 상대방을 대리하거나 법률자문을 수행 중인 변호사로서 당해 소송사건 등을 처리함에 있어 공정한 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우. 여기서 동종사건이란 처분의 근거법률이 동일한 사건을 말한다.

② 원장은 선임하려는 소송대리인이 제1항 각 호에 해당하는지의 여부를 확인하기 위해 대한변호사협회에 변호사 등의 징계에 관한 정보의 열람이나 복사를 신청하거나, 당사자에게 확인을 요청할 수 있다.

제6조(소송대리인의 의무) ① 소송대리인은 위임의 내용에 따라 그 수임사무를 신의에 따라 성실히 수행하여야 한다.

② 소송대리인은 업무상 알게 된 보호원의 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.

③ 소송대리인은 소송사건 등의 진행상황 및 그 결과를 소송주관부서에 보고하여야 한다.

제7조(소송대리인의 위임 해지) ① 원장은 소송대리인으로 선임된 변호사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우 위임을 해지할 수 있다.

1. 금품수수, 부당한 알선·청탁
2. 보호원과 관련한 사건에서 상대방을 위한 법률자문, 내용증명우편 발신, 소송행위 및 상대방의 고문, 사외이사 등으로 활동하는 행위
3. 「변호사법」 제31조제1항 각 호의 사건에 대한 직무행위를 한 때
4. 이권개입 등 지위의 부당 이용 또는 법률 자문 관련으로 지득한 미공개 정보의 이용
5. 기타 보호원에 불이익한 직무의 수행 또는 보호원과 이해관계가 상충되는 직무의 수행
6. 기타 수임 사건의 상대방을 위한 행위 등

② 소송대리인으로 선임된 변호사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이를 사전에 신고하여야 한다.

1. 수임 사건의 상대방으로부터 사건을 수임하거나 법률자문을 수행하는 행위
2. 수임 사건 상대방 또는 보호원과 직무상 이해관계가 있는 민간기업 등에서 자문, 고문, 사외이사 등으로 활동하는 행위
3. 수임 사건 상대방 또는 보호원과 직무상 이해관계가 있는 민간 사업자, 협회, 이해단체 등에서 임원, 이사 등의 지위를 가지게 된 경우
4. 보호원과 직무상 이해관계가 있는 사업체를 운영하는 등 관련 영리활동을 사실상 관리·운영하게 된 경우
5. 해당 사안이 변호사 본인 또는 그 친족과 이해관계가 있는 경우

③ 소송주관부서는 제1항 및 제2항에 따른 이해충돌 사항 등을 인지하거나 신고받은 경우 엄밀히 검토하여 부적절하다고 판단될 때에는 변호사를 해당 업무에서 배제하거나 원장의 결재를 받아 위임을 해지하여야 한다.

④ 원장은 소송사건 등을 변호사에게 위임하는 경우 부패방지를 위해 변호사로부터 별지서식 1의 청렴서약서를 받아야 한다.

제8조(소송대리인의 선임취소) 보호원은 소송 수행기간 중에 다음 각 호에 해당할 경우 선임을 취소할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 소송수행을 기피할 때
2. 법정기일 경과·소송당사자와의 담합 등 무성의한 소송수행으로 보호원에 불이익한 직무를 수행할 때
3. 범죄행위로 인한 형이 확정된 경우 및 제7조를 위반하여 보호원과 이해관계가 상충되는 직무수행을 한 경우
4. 소송 관련 정보의 비밀을 유출한 경우
5. 그 밖에 소송수행 변호사로서 품위를 손상시키는 경우

제9조(소관부서의 의무) 소송의 원인이 되는 소관부서장은 소송주관부서가 소송 수행을 위한 자료조사, 수집, 증거서류 제출 등 소송 관련 업무 지원을 요청할 경우 적극적으로 협조하여야 한다.

제10조 (확정사건의 처리) ① 소송주관부서는 종국판결이 확정된 경우 지체 없이 판결내용에 따른 채무의 이행, 채권의 보전 · 행사를 하여야 한다.

② 보호원은 소송비용의 상대방 부담으로 종국판결이 확정된 경우 소송비용액확정결정 신청을 하여야한다.

제3장 소송비용

제11조(소송비용) ① 소송대리인에 대한 위임보수는 착수금과 성공보수로 구분하며, 각 심급을 기준으로 한다.

② 소송을 변호사에게 위임할 경우의 위임보수는 사건의 규모, 내용, 난이도 등을 감안하여 소송대리인과 협의하여 정한다. 그리고 위임사건 소송수행 중 소송물가액이 증액된 경우에도 또한 같다.

③ 성공보수는 소송대리인과 협의한 후 정하며, 승소 내지 승소에 준하는 결과를 얻은 경우에 지급한다.

④ 소송사건의 위임에 따라 위임보수 이외에 「민사소송법」, 「민사소송비용법」, 「민사소송등인지법」이 정하는 인지대, 송달료, 검증료, 감정료 기타 소송수행상 소요된 비용 등은 예산의 범위 내에서 그 실비를 지급할 수 있다.

제12조(소송비용의 회수) ① 보호원은 소송 제기 후 전부승소 또는 일부승소 등으로 소송비용액을 상대방에게 청구할 수 있는 경우 판결이 확정된 날로부터 60일 이내에

법원에 소송비용액 확정 결정을 신청을 하고, 상대방에게 소송비용의 납입을 요청하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 원장의 승인을 받아 소송비용의 회수를 포기할 수 있다.

1. 상대방이 법률적 착오 또는 무지로 인하여 보호원을 당사자로 지정한 경우
2. 상대방에게 경제적 자력이 없는 경우(국민기초생활수급권자, 채무자 회생 및 파산, 면책 등 경제적 어려움 소명이 가능한 객관적 자료를 제출한 경우로 한정한다)
3. 소송비용 회수에 소요되는 비용보다 회수해야 할 비용이 적은 경우
4. 상대방이 사망, 실종, 행방불명 등으로 회수가 불가능한 경우
5. 공익소송, 집단소송 등 상대방에게 소송비용을 부담시키는 것이 적정하지 않다고 인정된 경우. 단, 이러한 경우 외부위원이 과반수 이상으로 구성된 별도 위원회를 구성하여 심의·의결하여야 한다.

제13조(소송수행 평가) ① 법무담당 직원은 소송 종결 시 별지서식 2에 따라 소송대리인의 소송수행평가표를 작성하여 소송주관부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 원장은 제1항의 따른 평가점수가 70점 미만일 경우 해당 소송대리인의 재선임을 제한할 수 있다.

제4장 법률자문 및 지원

제14조(법률자문) ① 사업부서는 보호원 업무 수행과 관련하여 법률자문의 수행을 요청하고자 할 경우 별지서식 3에 따라 법률자문 내용, 기한, 관련자료 등을 명시한 업무 협조 문서를 「직무대리 및 위임전결규칙」에 따라 결재를 득한 후 소송주관부서의 장에게 제출해야 한다.

② 법률자문은 보호원과 자문 계약을 맺은 법무법인에 우선 질의한다. 단, 사안이 중대하거나 자문 결과가 보호원 전체에 미치는 경우 등 복수의 법률자문이 필요하다고 원장이 인정하는 경우에는 자문 법무법인 이외 추가 법률자문을 요청할 수 있다.

③ 소송주관부서는 제1항에 따른 법률자문 결과를 요청부서에 통보하고, 그 결과를 별지서식 4에 기록 및 유지한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 법률자문 결과로 발생한 비용은 요청부서에서 부담한다.

제15조(직원에 대한 법률지원) ① 보호원은 직원이 정상적으로 업무를 수행함에 있어

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 변호인 등 법률전문가의 도움을 요청할 경우 법률적 지원을 할 수 있다.

1. 법원에 소송이 제기되거나 수사기관의 수사를 받는 경우
2. 소송 제기, 고소 및 고발의 필요가 있는 경우
3. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항에도 불구하고 본인의 고의나 중과실로 인하여 피의자가 된 경우이거나, 지원 시 보호원이 배임죄 또는 업무상 배임죄가 성립될 가능성이 있는 경우는 제외한다.

③ 보호원은 제1항에 따른 법률적 지원에 비용이 발생하는 경우 이 지침을 적용한다.

④ 보호원은 소송 결과 해당 직원에게 고의 또는 중과실이 있는 것으로 확정된 경우 지원한 소송비용의 전부 또는 일부를 구상할 수 있다.

⑤ 직원에 대한 법률지원과 관련하여 이 지침에 정하지 아니한 사항은 원장이 별도로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2022. 04. 29.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날(2023. 03. 22.)부터 시행한다.

[별지서식 1]

청렴서약서

본인은 보호원의 소송대리인으로서 소송수행 업무를 수행함에 있어 다음과 같은 사항을 성실히 지킬 것을 서약합니다.

1. 청렴성 확보를 위해 다음과 같은 사항을 위반하지 않겠습니다.
   가. 금품수수, 부당한 알선·청탁
   나. 보호원과 관련한 사건에서 상대방을 위한 법률자문, 내용증명우편 발신, 소송행위, 상대방의 고문, 사외이사 등으로 활동하는 행위
   다. 「변호사법」 제31조제1항 각 호의 사건에 대한 직무행위를 한 때
   라. 이권개입 등 지위의 부당 이용 또는 법률 자문 관련으로 지득한 미공개 정보의 이용
   마. 기타 보호원에 불이익한 직무의 수행 또는 보호원과 이해관계가 상충되는 직무의 수행
   바. 기타 수임 사건의 상대방을 위한 행위

2. 이해충돌 방지를 위하여 다음과 같은 사항 발생 시 사전에 신고하겠습니다.
   가. 수임 사건의 상대방으로부터 사건을 수임하거나 법률자문을 수행하는 행위
   나. 수임 사건 상대방 또는 보호원과 직무상 이해관계가 있는 민간기업 등에서 자문, 고문, 사외이사 등으로 활동하는 행위
   다. 수임 사건 상대방 또는 보호원과 직무상 이해관계가 있는 민간 사업자, 협회, 이해단체 등에서 임원, 이사 등의 지위를 가지게 된 경우
   라. 보호원과 직무상 이해관계가 있는 사업체를 운영하는 등 관련 영리활동을 사실상 관리·운영하게 된 경우
   마. 해당 사안이 변호사 본인 또는 그 친족과 이해관계가 있는 경우

만약 위 서약에 위반되는 행위를 하는 경우에는 보호원 내부규정 및 관련법령에 따라 그 직에서 해촉되더라도 이의를 제기하지 않음을 서약합니다.

20 . . .

서 약 자 : (인)

한국저작권보호원장 귀하

[별지서식 2]

소송수행 결과 평가표

1. 건 명 :

2. 기 간 :

3. 피평가자 :

4. 평가표

평가항목	점수
1. 정확성(50점) : 질의 및 소송사건 등의 내용에 맞게 정확하게 대응하였는가? 매우 그렇다(50) 그렇다(40) 보통이다(30) 그렇지 않다(20) 매우 그렇지 않다(10)	
2. 유용성(25점) : 자문·준비서면·답변서 등이 의사결정 및 판결에 유용하였는가? 매우 그렇다(25) 그렇다(20) 보통이다(15) 그렇지 않다(10) 매우 그렇지 않다(5)	
3. 협조성(25점) : 소송 진행 사항 등에 대해 긴밀히 의사소통하며, 변론기일 후 진행사항에 대해 적절히 보고하였는가? 매우 그렇다(25) 그렇다(20) 보통이다(15) 그렇지 않다(10) 매우 그렇지 않다(5)	

5. 평가결과 종합의견 : 우수(80점 이상), 보통(60～80점 미만), 미흡(60점 미만)

20 년 월 일

평가자 법무담당직원 : (서명)

확인자 소송주관부서의 장 : (서명)

[별지서식 3] <개정 2023. 3. 22.>

법률자문 질의서

의뢰일자: 2000. 00. 00.

<table>
<tr><td rowspan="2">질의담당자</td><td>소속부서</td><td>성명/직위</td><td>연락처</td><td>이메일</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>제목</td><td colspan="4">자문 제목을 간략하게 기재</td></tr>
<tr><td>질의배경</td><td colspan="4">자문 배경, 관련된 사실관계 등 구체적으로 기재</td></tr>
<tr><td>질의사항</td><td colspan="4">자문할 사항을 구체적으로 기재</td></tr>
<tr><td>회신요청기한</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

※ 첨부자료

1. 자문과 관련된 문서, 자료 일체
2. 관련법령 및 규정 일체

[별지서식 4]

법률자문일지

자문요청일	의뢰부서 및 담당자	자문 요청기관	자문내용	회신일자